

ДОГОВОР

на оказание платных медицинских (стоматологических) услуг № _____

г. _____ «___» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «АНГЕЛ-ДЕНТ» (ОГРН 1135012000936, ИНН 5012077543, КПП 504101001; место нахождения: 143968, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д. 22, помещение V; сведения о государственной регистрации внесены в ЕГРЮЛ 15.02.2013, свидетельство серии 50 № 013151179, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 20 по Московской области; лицензия на осуществление медицинской деятельности № Л041-01162-50/00299266 от 19.07.2016, предоставлена бессрочно, лицензирующий орган – Министерство здравоохранения Московской области (143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1, телефон 8 (498) 602-03-01); перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, и адреса мест её осуществления указаны в выписке из реестра лицензий, размещённой на информационном стенде и на сайте Исполнителя), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____ должность, Ф. И. О. подписанта _____, действующего на основании _____ Устава или доверенности № ____ от _____, с одной стороны, и

гражданин(ка) _____ Ф. И. О. Заказчика _____, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и

гражданин(ка) _____ Ф. И. О. Пациента _____, именуемый(ая) в дальнейшем «Пациент» (потребитель платных медицинских услуг), с третьей стороны,

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

Если Заказчик и Пациент – одно лицо, соответствующие положения Договора применяются к нему в обоих качествах, и Договор подписывается им один раз.

Место оказания услуг (отметить нужное):

☐ Стоматология «Ангел-Дент» – 143968, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д. 22, тел. +7 (910) 458-88-08

☐ Стоматология «Версаль» – 143968, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д. 22, тел. +7 (965) 188-58-88

☐ Стоматология «Венеция» – 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Мира, д. 37, тел. +7 (916) 838-08-88

Все указанные адреса входят в число мест осуществления медицинской деятельности по лицензии Исполнителя.

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать Пациенту платные медицинские (стоматологические) услуги, а Заказчик – оплатить их в порядке и в размере, установленных Договором и планом лечения.

1.2. Договор является публичным (ст. 426 ГК РФ): Исполнитель не вправе отказать в его заключении при наличии возможности оказать услуги.

1.3. Перечень услуг, их стоимость, последовательность, сроки оказания и гарантийные сроки определяются планом лечения (Приложение № 2), который подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

1.4. Термины Договора: «стоматологические услуги» – платные медицинские услуги в сфере стоматологии, включающие медицинское вмешательство или комплекс вмешательств, направленных на профилактику, диагностику, лечение и медицинскую реабилитацию; «план лечения» – смета на комплекс планируемых мероприятий с указанием их стоимости, последовательности, сроков и порядка оплаты; «Пациент» – потребитель, которому услуги оказываются лично; «Заказчик» – лицо, заказывающее услуги в пользу Пациента.

1.5. Исполнитель вправе привлекать к исполнению третьих лиц (зуботехническую лабораторию, диагностический центр и других), оставаясь ответственным перед Пациентом за их действия (ст. 403, 780 ГК РФ).

1.6. Пациент проинформирован о возможности получить соответствующие виды и объёмы медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

1.7. Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях и состояниях, представляющих угрозу жизни, оказывается Исполнителем безотлагательно и без взимания платы (ч. 2 ст. 11 Федерального закона № 323-ФЗ).

2. Цена услуг и порядок оплаты

2.1. Цена услуг определяется прейскурантом Исполнителя, действующим на дату подписания плана лечения, и фиксируется в плане лечения. Изменение цены услуг, включённых в подписанный план, допускается только по соглашению Сторон путём подписания нового плана лечения или дополнительного соглашения.

2.2. Услуги, не включённые в план лечения, оплачиваются по прейскуранту, действующему на дату их оказания, после предварительного согласования с Заказчиком (Пациентом).

2.3. Медицинские услуги не облагаются НДС на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.

2.4. Оплата производится наличными в кассу или безналичным переводом на расчётный счёт Исполнителя после оказания услуги (этапа услуг). При поэтапном лечении оплачивается каждый оказанный этап. При предоставлении рассрочки оплата производится по графику платежей (Приложение № 3).

2.5. При оказании ортопедических, ортодонтических услуг и услуг по имплантологии, а также в иных случаях, когда Исполнитель приобретает или заказывает изготовление изделий индивидуально для Пациента, Заказчик вносит аванс в размере стоимости таких изделий и работ третьих лиц, но не более ___ % цены соответствующего этапа. Аванс в большем размере вносится только по инициативе Заказчика.

2.6. Факт оказания услуг подтверждается актом. Если Заказчик (Пациент) не подписал акт и не заявил мотивированных возражений в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения, услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми. Настоящее условие не лишает Пациента права заявить о недостатках в сроки, установленные разделом 8 Договора и законом.

2.7. По письменному заявлению Заказчика (Пациента) Исполнитель безвозмездно выдаёт справку об оплате медицинских услуг для представления в налоговый орган (социальный налоговый вычет) в течение 10 (десяти) рабочих дней.

3. Сроки оказания услуг

3.1. Сроки оказания услуг (сроки этапов и общий срок лечения) устанавливаются планом лечения. Дата и время конкретного приёма согласуются Сторонами при записи и фиксируются в медицинской документации.

3.2. Сроки продлеваются на период, в течение которого лечение не могло быть продолжено по причинам, зависящим от Пациента (неявка, невыполнение назначений, непрохождение назначенных обследований), а также на период действия обстоятельств непреодолимой силы. Причины и период указываются в медицинской документации.

3.3. Условия и сроки ожидания начала оказания услуг указываются в плане лечения.

4. Обязанности и права Исполнителя

4.1. Исполнитель обязан: провести осмотр, сбор и анализ жалоб и анамнеза; предоставить Пациенту в доступной форме информацию о состоянии его здоровья, диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях вмешательства, ожидаемых результатах, а также об используемых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях и противопоказаниях, включая сведения, позволяющие идентифицировать имплантированное медицинское изделие.

4.2. До начала лечения получить у Пациента (законного представителя) информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство (Приложение № 5), а также ознакомить его с планом лечения и прейскурантом.

4.3. Оказать услуги в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций и с учётом стандартов медицинской помощи, утверждаемых Министерством здравоохранения РФ.

4.4. Информировать Заказчика (Пациента) об обстоятельствах, выявленных в процессе лечения, которые могут привести к увеличению объёма услуг или их стоимости, и о возможных осложнениях. Дополнительные услуги оказываются только после согласия Заказчика, оформленного дополнительным соглашением или новым планом лечения.

4.5. Соблюдать врачебную тайну и правила медицинской этики.

4.6. После исполнения Договора по заявлению Заказчика (Пациента) в течение 10 (десяти) рабочих дней безвозмездно выдать медицинские документы (их копии, выписки), отражающие состояние здоровья Пациента после получения услуг.

4.7. Исполнитель вправе с согласия Пациента назначить другого лечащего врача в случае отсутствия или невозможности продолжения лечения прежним врачом. Право Пациента на выбор врача (ст. 21 Федерального закона № 323-ФЗ) сохраняется.

4.8. Исполнитель вправе отказать в оказании услуг в плановой форме, если Пациент находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, при наличии медицинских противопоказаний, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. Отказ и его причина фиксируются в медицинской документации.

4.9. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг при нарушении Заказчиком сроков оплаты более чем на ___ календарных дней, уведомив об этом Заказчика.

5. Обязанности и права Заказчика и Пациента

5.1. Пациент обязан информировать лечащего врача до начала лечения о состоянии своего здоровья, перенесённых заболеваниях, известных аллергических реакциях и противопоказаниях, о принимаемых лекарственных препаратах, а при каждом посещении – обо всех изменениях состояния здоровья и осложнениях.

5.2. Соблюдать назначения и рекомендации лечащего врача, правила поведения пациента в медицинской организации и режим лечения.

5.3. Являться на приём в согласованное время; при невозможности явки предупреждать Исполнителя не менее чем за 24 часа.

5.4. Сообщать об обнаруженных недостатках при принятии услуг или их отдельного этапа.

5.5. Заказчик обязан оплачивать услуги в размере и в сроки, установленные Договором и планом лечения.

5.6. Заказчик (Пациент) вправе получать информацию о состоянии здоровья Пациента и о ходе лечения, знакомиться с медицинской документацией и получать её копии.

5.7. Заказчик (Пациент) вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, оплатив Исполнителю фактически оказанные услуги и фактически понесённые расходы (ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей», ст. 782 ГК РФ). Внесённый аванс возвращается за вычетом указанных сумм в течение 10 (десяти) рабочих дней.

6. Гарантийные сроки

6.1. На результаты оказанных услуг (пломбы, ортопедические и ортодонтические конструкции, имплантаты и прочее) устанавливаются гарантийный срок и срок службы, указанные в плане лечения. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания акта об оказании соответствующей услуги.

6.2. Если гарантийный срок в плане лечения не установлен, требования, связанные с недостатками услуги, могут быть предъявлены в течение двух лет со дня принятия услуги (п. 3 ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

6.3. Гарантийные обязательства действуют при соблюдении Пациентом правил пользования результатом услуги: явка на профилактические осмотры не реже одного раза в 6 (шесть) месяцев, соблюдение гигиены полости рта и рекомендаций врача, отсутствие вмешательства третьих лиц в результат лечения. Несоблюдение этих правил учитывается при установлении причины возникновения недостатка.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Вред, причинённый жизни или здоровью Пациента при оказании услуг ненадлежащего качества, возмещается Исполнителем в соответствии с главой 59 ГК РФ.

7.2. Осложнения и иные побочные эффекты медицинского вмешательства, возникшие вследствие индивидуальных биологических особенностей организма, вероятность которых применяемые знания и технологии не могут полностью исключить, не являются недостатком услуги, если услуга оказана с соблюдением обязательных требований.

7.3. При оценке качества услуги и вины Исполнителя учитываются: невыполнение Пациентом назначений врача и правил гигиены; несвоевременное сообщение об изменениях состояния здоровья; неявка или несвоевременная явка на приём; отказ от назначенных обследований и видов лечения; предоставление неполной или недостоверной информации о состоянии здоровья; ранее проведённое в другой организации лечение, о рисках продолжения которого Пациент был предупреждён под подпись. Данные обстоятельства фиксируются в медицинской документации.

7.4. Заказчик (Пациент) отвечает за полноту и достоверность сведений о состоянии здоровья Пациента и за своевременную оплату услуг.

8. Недостатки услуг, претензии и споры

8.1. При обнаружении недостатков оказанной услуги Пациент вправе по своему выбору потребовать безвозмездного устранения недостатков, соответствующего уменьшения цены, безвозмездного повторного оказания услуги либо возмещения понесённых им расходов на устранение недостатков своими силами или третьими лицами (ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

8.2. Требования об уменьшении цены, о возмещении расходов и о возврате уплаченных сумм удовлетворяются в течение 10 (десяти) дней со дня предъявления (ст. 31 Закона РФ «О защите прав потребителей»). Срок безвозмездного устранения недостатков согласуется Сторонами в письменной форме и не может превышать 45 (сорока пяти) дней.

8.3. Письменные обращения рассматриваются Исполнителем в течение 10 (десяти) дней. Обращение к Исполнителю не является обязательным досудебным порядком и не ограничивает право Пациента (Заказчика) обратиться в суд, а также в Роспотребнадзор и Росздравнадзор.

8.4. Иски о защите прав потребителя предъявляются по выбору истца (ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

9. Персональные данные и врачебная тайна

9.1. Обработка персональных данных Пациента и Заказчика, включая сведения, составляющие врачебную тайну, осуществляется на основании письменного согласия (Приложение № 4) в целях исполнения Договора и оказания медицинской помощи.

9.2. Сведения, составляющие врачебную тайну, разглашению не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных ст. 13 Федерального закона № 323-ФЗ.

10. Изменение и расторжение Договора

10.1. Изменения оформляются письменно и подписываются Сторонами.

10.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по инициативе Заказчика (Пациента) в порядке п. 5.7 Договора.

10.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора лишь при полном возмещении Заказчику убытков (п. 2 ст. 782 ГК РФ) и с учётом публичного характера Договора.

10.4. Изготовленные индивидуально для Пациента изделия (ортопедические и ортодонтические конструкции) при расторжении Договора передаются Пациенту при условии оплаты их стоимости.

11. Юридически значимые сообщения

11.1. Уведомления направляются по адресам и контактам, указанным в разделе «Реквизиты и подписи». Сообщение считается доставленным и в случаях, когда оно не было вручено по обстоятельствам, зависящим от адресата (ст. 165.1 ГК РФ).

11.2. Стороны признают юридическую силу за сообщениями, направленными по указанным адресам электронной почты и номерам телефонов.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях), в том числе актами органов власти, делающими исполнение невозможным, военными действиями, эпидемиями, стихийными бедствиями. Срок исполнения обязательств отодвигается на период действия таких обстоятельств; Сторона, для которой исполнение стало невозможным, незамедлительно уведомляет об этом другую Сторону.

13. Заключительные положения

13.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

13.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Если Заказчик не является Пациентом, Договор составляется в трёх экземплярах – по одному для Исполнителя, Заказчика и Пациента (п. 20 Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утверждённых постановлением Правительства РФ от 11.05.2023 № 736).

13.3. До заключения Договора Заказчику (Пациенту) предоставлена информация, предусмотренная Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, в том числе: о порядках оказания медицинской помощи и стандартах, применяемых при предоставлении платных услуг; о возможности отдельных консультаций или вмешательств в объёме, превышающем стандарт; о медицинском работнике, отвечающем за предоставление услуги, его профессиональном образовании и квалификации.

13.4. Заказчик (Пациент) уведомлён, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя, в том числе назначенного режима лечения, может снизить качество услуги, повлечь невозможность её завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Пациента.

14. Приложения

Приложение № 1 – Анкета для сбора анамнеза.

Приложение № 2 – План лечения (перечень услуг, стоимость, сроки, гарантийные сроки).

Приложение № 3 – График платежей (при предоставлении рассрочки).

Приложение № 4 – Согласие на обработку персональных данных.

Приложение № 5 – Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство.

Отдельные согласия (заполняется Пациентом; отказ не влияет на оказание услуг)

☐ Согласен(на) ☐ Не согласен(на) – Согласие на использование обезличенных фотографий полости рта (без сведений, позволяющих установить личность) в информационных и рекламных материалах Исполнителя. Согласие может быть отозвано письменным заявлением.

☐ Согласен(на) ☐ Не согласен(на) – Согласие на получение сообщений, связанных с исполнением Договора (напоминания о приёме, изменение времени приёма), по SMS и в мессенджерах.

☐ Согласен(на) ☐ Не согласен(на) – Согласие на получение рекламных и информационных рассылок Исполнителя (ст. 18 Федерального закона «О рекламе»).

15. Реквизиты и подписи Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «АНГЕЛ-ДЕНТ»

Место нахождения и фактический адрес: 143968, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д. 22, помещение V

ОГРН 1135012000936 · ИНН 5012077543 · КПП 504101001

Расчётный счёт _____ в _____

Корреспондентский счёт _____ · БИК _____

Телефон +7 (910) 458-88-08 · Электронная почта _____

Лицензия № ЛО41-01162-50/00299266 от 19.07.2016 (бессрочно)

_____/_____. М. П.

ЗАКАЗЧИК

Ф. И. О. _____

Дата рождения _____

Паспорт: серия _____ № _____ выдан _____

Адрес регистрации _____

Телефон _____ · Электронная почта _____

_____/_____

ПАЦИЕНТ (если Пациент и Заказчик – разные лица)

Ф. И. О. _____

Дата рождения _____

Адрес регистрации _____

Телефон _____

Заказчик приходится Пациенту _____

_____/ _____

За Пациента, не достигшего 15 лет, Договор подписывает законный представитель (ст. 54 Федерального закона № 323-ФЗ).